PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 0000000-00.2026.8.26.0000

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Autora: Maria Aparecida Souza

Réu: Banco Exemplo S.A.

Distribuído em 10/02/2026 à 1ª Vara Cível do Foro Central

Autos de demonstração. Pessoas, valores e fatos são fictícios.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL

MARIA APARECIDA SOUZA, brasileira, professora, vem propor a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO EXEMPLO S.A.

I - DOS FATOS

A autora quitou em 20/12/2025 a parcela de R$ 4.250,00 do contrato de empréstimo nº 123456, conforme comprovante anexo.

Mesmo assim, em 15/01/2026, o réu inscreveu o nome da autora no cadastro de inadimplentes pela mesma dívida já paga.

A autora só soube da inscrição ao ter o crédito negado no comércio.

II - DO DIREITO

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III - DOS PEDIDOS

a) a exclusão imediata do nome da autora do cadastro de inadimplentes;

b) a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais;

c) a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2026. Pedro Henrique Alves, OAB/SP 123.456

PROCURAÇÃO

Outorgante: Maria Aparecida Souza.

Outorgado: Pedro Henrique Alves, advogado, OAB/SP 123.456.

Poderes: os da cláusula ad judicia, para o foro em geral.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2026.

CONTESTAÇÃO

BANCO EXEMPLO S.A., nos autos da ação movida por MARIA APARECIDA SOUZA, vem apresentar contestação.

O réu alega que o pagamento de 20/12/2025 foi feito após o vencimento da parcela, ocorrido em 10/12/2025, e que a inscrição foi regular.
Sustenta que não houve dano moral, pois a autora não provou prejuízo.

Subsidiariamente, pede que eventual indenização não passe de R$ 2.000,00, para evitar enriquecimento sem causa.

Requer a improcedência total dos pedidos.

São Paulo, 16 de março de 2026. Carla Mendes Rocha, OAB/SP 654.321

DESPACHO

Designo audiência de instrução para 12/05/2026, às 14h.

Intimem-se as partes para apresentar rol de testemunhas.

São Paulo, 2 de abril de 2026. Ana Beatriz Costa, Juíza de Direito

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Aos 12/05/2026, presentes a autora, o preposto do réu e os advogados.
Ouvida a testemunha João Pereira Lima, gerente da agência, que confirmou ter recebido o pagamento da autora em 20/12/2025.
A testemunha disse ainda que a baixa da dívida não foi registrada.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações orais.

SENTENÇA

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Maria Aparecida Souza em face de Banco Exemplo S.A.

A prova oral confirmou que a dívida foi paga antes da inscrição.

A inscrição indevida causa dano moral, independentemente de prova.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a) determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes;

b) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais,

com correção monetária desde esta data e juros desde 15/01/2026.

Condeno o réu nas custas e em honorários de 15% do valor da condenação.

São Paulo, 30 de junho de 2026. Ana Beatriz Costa, Juíza de Direito